

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 371/2536

นาง ชั่วสวีมัว พัฒนะไพบูลย์
นาง พิณทิพย์ เจนนพกาญจน์ หรือ
พัฒนาไพบูลย์ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยมิได้จำกัดอำนาจของผู้จัดการมรดกไว้แต่เฉพาะทรัพย์สินบางอย่าง การที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายอีกจึงเป็นการขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกซ้อนกันต้องยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายของสิบตำรวจโทสุขุมพัฒนาไพบูลย์ สิบตำรวจโทสุขุมถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 มีทรัพย์สินมรดกหลายรายการ ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมและมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของสิบตำรวจโทสุขุมผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสิบตำรวจโทสุขุมผู้ตาย ซึ่งเกิดกับนางบุญส่ง พัฒนาไพบูลย์ ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้

คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 149/2533 ของศาลชั้นต้น ผู้ร้องไม่ได้เป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายการสมรสระหว่างผู้ตายกับผู้ร้องเป็นโมฆะเพราะผู้ตายมีคู่สมรสอยู่แล้วยังมิได้หย่าขาดจากกัน ผู้ร้องเป็นคนต่างด้าวและปิดบังยกย้ายทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 149/2533 ของศาลชั้นต้นแล้ว จึงงดการไต่สวนและให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าเมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้อีกหรือไม่เห็นว่าเมื่อได้มีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายไว้แล้ว โดยมิได้จำกัดอำนาจของผู้จัดการมรดกไว้แต่เฉพาะทรัพย์สินบางอย่าง ทรัพย์สินมรดกที่ผู้ร้องขอจัดการในคดีนี้ก็เป็นทรัพย์สินอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกดังกล่าวที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว การที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายอีก จึงเป็นการขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกซ้อนกันที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งต้องกันให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า มีเหตุสมควรที่ศาลจะสั่งถอนผู้คัดค้านที่ 2 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกนั้น เห็นว่า ไม่ใช่ประเด็นคดีนี้จึงไม่รับวินิจฉัยให้สรุปแล้วฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยีน

(มงคล สรฐำน-พัลลภ พิศิษฐ์สังฆการ-สุนพ กิรติยุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>